

Synthèse - Lien de causalité

Dernière mise à jour : 15 avril 2025

Philippe Brun

Agrégé des facultés de droit, Avocat général à la Cour de cassation

Lien de causalité

Exigé dans la quasi-totalité des régimes de droit de la responsabilité civile, le lien de causalité, dans son sens juridique, revêt quelques spécificités qui les distinguent de la causalité au sens scientifique. Plusieurs théories portant des conceptions plus ou moins large de la causalité ont été proposées en doctrine, mais la jurisprudence répugne à s'enfermer dans un système, et tend à raisonner au cas par cas. S'il soulève des questions de fond, le rapport de causalité suscite aussi d'importantes difficultés de preuve. Loin de se cantonner à l'application pure et simple des principes du droit commun de la preuve, le droit positif se caractérise à cet égard par une assez grande diversité de règles originales.

I. Délimitation et applications de la notion

A. Éléments d'une définition juridique de la causalité

§ 1 Causalité, fait et droit

La causalité n'est pas une notion spécifiquement juridique. L'examen des circonstances propres à expliquer la survenance de tel ou tel phénomène intéresse tout aussi bien le biologiste que le philosophe ou le physicien. Ce n'est pas à dire cependant que la notion revête dans ces différents domaines la même acception. Si l'on tend parfois à perdre de vue sa spécificité, la causalité n'en accuse pas moins un particularisme marqué lorsqu'on l'envisage dans sa dimension juridique. Au reste, si l'on voulait la preuve de ce que la causalité n'est pas qu'une affaire de fait, il suffirait de rappeler que la Cour de cassation exerce sur cette question un contrôle assez étendu (V. par ex. [Cass. 2e civ., 27 janv. 2000, n° 98-12.363](#) : [JurisData n° 2000-000246](#) ; [JCP G 2000, II, 10363](#), note P. Conte).

§ 2 Causalité juridique

En droit, affirmer qu'un fait est la cause du dommage dont il est demandé réparation, ce n'est pas seulement effectuer un constat d'ordre factuel, mais c'est aussi porter un jugement de valeur. C'est sur ce point que la causalité juridique accuse toute son originalité par rapport aux applications extra-juridiques de la notion, et en particulier par rapport à la causalité scientifique. La causalité juridique entretient avec la causalité scientifique des relations assez complexes. Ainsi, en présence d'un rapport de cause à effet affirmé sur le plan scientifique, il peut arriver que la causalité juridique soit déniée. Ainsi par exemple, s'il n'est pas scientifiquement douteux que la consommation de tabac explique la survenance de cancers des voies respiratoires, on n'en considère pas pour autant que la mise sur le marché de tels produits ou l'information insuffisante sur leur dangerosité soit nécessairement la cause juridique de la survenance de telles pathologies (V. [Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-17.977](#) : [JurisData n° 2003-020985](#) ; [JCP G 2004, II, 10004](#), note B. Daille-Duclos ; [JCP G 2004, I, 163, n° 36](#), obs. G. Viney ; [Bull. civ. II, n° 355](#). – Rapp. [Cass. 1re civ., 8 nov. 2007, n° 06-15.873](#) : [JurisData n° 2007-041236](#) ; [JCP G 2008, II, 10033](#), note Sauvat ; [JCP G 2008, I, 125, n° 6 et 10](#) obs. P. Stoffel-Munck ; [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 361](#), C. Radé), et inversement, la causalité juridique peut être retenue alors que le phénomène causal apparaît douteux sur le plan scientifique, comme le montre le contentieux relatif à la responsabilité des laboratoires fabricants du vaccin contre le virus de l'hépatite B (V. notamment, [Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-11.073](#) : [JurisData n° 2009-049060](#) ; [Dr. famille 2009, comm. 134](#), obs. J. Julien. – [Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-21.314](#) : [JurisData n° 2013-014890](#) ; [Resp. civ. et assur. 2013, étude 6](#), D. Bakouche ; D. 2013 p. 2306, concl. Melottee ; p. 2312, note Ph. Brun ; p. 2315, note J.-S. Borghetti. – V. pour une affirmation très nette de la possibilité d'établir le lien de causalité par présomptions en l'absence de consensus scientifique sur l'étiologie de la maladie dans le cadre de l'application de la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des producteurs : CJUE, 21 juill. 2017, aff. C-621-15 : [Resp. civ. et assur. 2017, alerte 19](#), L. Bloch ; [RLDC 2017, n° 6339](#), obs. Ph. Brun et C. Quézel-Ambrunaz). En la matière, la Cour de cassation hésite cependant à tirer toutes les conséquences des principes qu'elle a elle-même posés, et de ceux que la Cour de justice de l'Union européenne a affirmés (V. notamment, [Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 14-18.118](#) : [JurisData n° 2017-020441](#) ; [Resp. civ. et assur. 2017, comm. 319](#), L. Bloch. – *Comp. sur le contentieux de la vaccination obligatoire, la position beaucoup moins exigeante du Conseil d'État* : V. par exemple, [CE, 25 avr. 2023, n° 443248](#) : [Resp. civ. et assur. 2023, comm. 176](#), L. Bloch, sur cette question ; V. en dernier lieu J. Traulé, *Le renouveau des présomptions en droit de la responsabilité civile*, D. 2021, p. 360 et s., spéc. n° 9 et s.).

B. Champ d'application de la notion

§ 3 Exigence quasi-universelle

L'exigence d'un rapport de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage est d'évidence une exigence commune à tous les régimes ressortissant du droit commun de la responsabilité civile, qu'il s'agisse de la responsabilité pour faute de l'[article 1382 du Code civil](#) ou des responsabilités du fait des choses et du fait d'autrui prévues à l'article 1384. Mais cette exigence se retrouve aussi dans nombre de régimes spéciaux de responsabilité comme par exemple le régime de responsabilité des producteurs du fait des défauts de sécurité de leurs produits issu de la transposition de la directive du 25 juillet 1985 (*Cons. UE, dir. 85/374 /CEE*, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : *JOCE n° L 210, 7 août 1985, p. 0029-0033*) par la loi du 19 mai 1998 ([L. n° 98-389, 19 mai 1998](#), relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. – [C. civ. art. 1386-1](#)). Elle tend d'ailleurs à conserver une certaine place même au sein des régimes qui sont censés l'évincer : ainsi du dispositif de la loi du 5 juillet 1985 d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ([L. n° 85-677, 5 juill. 1985](#), tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation), qui a certes substitué à l'exigence de causalité entre le fait du véhicule et le dommage celle d'implication dans l'accident, mais où l'exigence de causalité réapparaît entre l'accident et le dommage.

§ 4 Différentes applications

La question du rapport de causalité se présente en droit de la responsabilité civile sous plusieurs facettes. S'il s'agit, pour l'essentiel, de déterminer dans quelle mesure un fait qui a concouru à la réalisation d'un dommage peut en être considéré comme la cause juridique, ce qui constitue une question de fond, la causalité soulève également des questions de preuve. Par ailleurs, et notamment du fait que le rapport de causalité est parfois présumé, c'est parfois la démonstration de

l'absence de causalité qui doit être faite par le défendeur, ce qui met en relief la notion de cause étrangère permettant l'exonération totale si les conditions de la force majeure sont remplies. Enfin, on ne peut manquer de souligner la problématique spécifique que soulève le rapport de causalité en cas de pluralité d'auteurs du dommage.

II. Affirmation du lien de causalité

A. Aspects de droit substantiel

1° Théories de la causalité

V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 160](#)

§ 5 Opposition traditionnelle entre équivalence des conditions et causalité adéquate

Classiquement, on oppose deux théories issues de la doctrine allemande du XIXe siècle, propres à définir les principes de solution en matière de causalité.

La première, connue sous le nom d'équivalence des conditions (ou équivalence des causes), est résolument extensive et tend à considérer comme cause tous les événements qui ont conduit au dommage. La seconde, la théorie dite de la causalité adéquate, a en commun avec la première le mode de raisonnement entrepris, le raisonnement dit « *contrefactuel* » qui consiste à rechercher fictivement quelle aurait été la situation si le fait considéré ne s'était pas produit, mais elle est beaucoup plus restrictive.

§ 6 Équivalence des conditions

Cette théorie part de l'idée que parmi les différents facteurs qui peuvent contribuer à la réalisation d'un dommage, il n'est pas de raison d'établir une hiérarchie, tous méritant le nom de cause dès lors du moins qu'ils ont été une condition sine qua non du dommage. Autrement dit, selon la théorie de l'équivalence des conditions, tout événement sans la survenance duquel le dommage ne se serait pas produit peut être considéré comme la cause juridique de celui-ci, et ce alors même qu'il n'en fournit qu'une explication partielle. Par exemple, si un automobiliste provoque un accident, que les blessures occasionnées à la victime nécessitent son hospitalisation, et que, durant son séjour, celle-ci est victime de l'incendie de son lit, la théorie de l'équivalence des conditions autorise à imputer à cet automobiliste, non seulement les conséquences directes de l'accident, mais aussi les blessures occasionnées par l'incendie, dans la mesure où l'on peut considérer que sans l'accident de la circulation initial, la victime n'aurait pas eu à subir les conséquences dommageables de l'incendie de son lit d'hôpital.

§ 7 Causalité adéquate

Contrairement à la théorie de l'équivalence des conditions, la théorie de la causalité adéquate tend à établir une hiérarchie entre les différents faits qui ont pu contribuer à la réalisation du dommage. Selon les partisans de cette autre approche, seuls doivent être tenus pour cause juridique du dommage ceux des événements qui étaient de nature à le produire selon le cours normal des choses. Une telle théorie suppose un pronostic rétrospectif, consistant à se placer fictivement avant la réalisation du dommage, à examiner le fait imputé au défendeur, et à se demander s'il était prévisible qu'un tel fait produise le dommage tel qu'il s'est réalisé (V. *en faveur de cette théorie*, les propositions du groupe Terré de réforme de la responsabilité civile : *Dalloz thèmes et commentaires*, 2011, art. 10. – Comp. l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017 par le garde des Sceaux qui ne prend aucun parti sur la définition de la causalité et qui se borne à poser l'exigence de la démonstration d'un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage, à en admettre la preuve par tout moyen (art. 1239) et à régler la question des dommages causés en groupe (art. 1240).

§ 8 Dépassement de l'alternative traditionnelle : la théorie de l'empreinte continue du mal

Les théories classiques de la causalité ne permettent pas de résoudre l'ensemble des difficultés que suscite cette exigence. Non seulement aucune des deux ne rend compte de l'ensemble du droit positif, mais en outre on reproche souvent à la première d'être exagérément extensive, et à la seconde de restreindre le lien causal sur la base d'un critère – la prévisibilité – passablement imprécis. D'où l'idée de délimiter la causalité sur la base d'un critère plus juridique. Selon la théorie dite de l'empreinte continue du mal (V. N. Dejean de la Bâtie, *Cours de droit civil français d'Aubry et Rau*, T. VI-2 : *Litec*, 8e éd., 1989, n° 74), lorsque l'on s'interroge sur le point de savoir si tel fait peut ou non être qualifié de cause du dommage, il ne suffit pas de se demander si sans la survenance de celui-ci le dommage se serait tout de même produit, mais il faut encore chercher à savoir si en l'absence du caractère fautif ou défectueux de ce fait, le dommage aurait néanmoins pu se produire. Autrement dit, pour qu'un fait puisse être qualifié de cause juridique du dommage, et à ce titre entraîner la responsabilité de son auteur, il faut non seulement que sa survenance explique la survenance du dommage, mais en outre que celui-ci trouve sa source dans le caractère défectueux, fautif ou anormal du fait considéré.

2° Solutions du droit positif

§ 9 Empirisme jurisprudentiel

Entre ces différentes approches théoriques, la jurisprudence n'a pas véritablement choisi une fois pour toutes. Plutôt que d'adopter telle ou telle théorie, elle préfère procéder au cas par cas, de manière notamment à tenir compte de la très grande diversité des situations dans lesquelles la question de la causalité peut se poser. Tout au plus peut-on noter, au titre des orientations générales, un arrêt par lequel la Cour de cassation avait expressément désigné la théorie de l'équivalence des conditions comme le principe de référence (V. [Cass. 2e civ., 27 mars 2003, n° 01-00.850](#) : [JurisData n° 2003-018419](#) ; [JCP G 2004, I, 101, n° 13](#), obs. G. Viney ; *Bull. civ. II*, n° 76). Une telle affirmation de principe, si elle corrobore la position généralement adoptée par les tribunaux, en tant du moins que ceux-ci se refusent généralement à adopter un point de vue délibérément restrictif, est cependant restée isolée, et se trouve au demeurant en contradiction avec certaines solutions jurisprudentielles. Faute de pouvoir s'en tenir à des principes de solutions généraux, on est contraint de dresser un panorama des solutions jurisprudentielles les plus significatives.

§ 10 Causalité retenue : illustrations

Dans nombre de situations, la jurisprudence admet l'existence d'un lien de causalité alors même qu'il est constant que le fait imputé au défendeur n'a été qu'un des facteurs parmi d'autres ayant conduit au dommage (V. ainsi [Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 09-71.624 et n° 09-71.988](#) : [JurisData n° 2011-001177](#). - V. d'ailleurs, nettement en ce sens qu'une faute peut être tenue pour la cause d'un dommage alors même qu'il est constant qu'elle n'en a été que l'un des facteurs : « ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause », [Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-](#)

11492 : D. 2024, p. 36, obs. C. Quézel-Ambrunaz). On le constate notamment avec la solution de principe adoptée à l'égard des prédispositions pathologiques de la victime dont la Cour de cassation rappelle régulièrement qu'elles ne rompent en rien le lien de causalité entre le fait imputé, le cas échéant, au défendeur et le dommage, dès lors que l'affection n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (V. en dernier lieu, [Cass. 1re civ., 28 janv. 2010, n° 08-20.571](#) . – [Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-67.592](#) : [JurisData n° 2010-011784](#) . – [Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-14.985](#) : [JurisData n° 2018-001867](#) . – [Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095](#) . – V. aussi en ce sens, *le projet de réforme de la responsabilité civile* du 13 mars 2017, art. 1268. – *rappr.* sur le lien entre un accident et une pathologie arthrosique survenue ultérieurement, [Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 11-13.021](#)). Ainsi aussi lorsque, de manière plus circonstancielle, la jurisprudence considère que la faute de l'expert immobilier, consistant dans la surévaluation d'un bien pouvait être retenue comme cause de la perte de créance subie par le prêteur dont le bien constituait la garantie (V. [Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-03.639](#) : [JurisData n° 2003-019623](#) ; *Bull. civ. II*, n° 204 . – Adde, à propos de la faute du diagnostiqueur amiante justifiant la condamnation de celui-ci à prendre en charge les frais de désamiantage, cela alors même que la présence de l'amiante n'est pas imputable à ce professionnel : [Cass. 1re civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891](#) : [JurisData n° 2014-010576](#) ; [Constr.-Urb. 2014, comm. 107](#) , C. Sizaire ; [JCP N 2014, 1260](#) , obs. Y. Dagonne-labbe ; [JCP G 2014, 1323](#) , obs. Ph. Stoffel-Munck ; *Rev. Lamy dr. civ.* 2014, n° 118, obs. Ph. Brun. – V. aussi en matière de responsabilité professionnelle du notaire, *Cass. 1re civ.*, 2 juill. 2014, n° 12-28.615 : [JurisData n° 2014-014858](#) ; [Resp. civ. et assur. 2014, comm. 380](#) ; *Rev. Lamy dr. civ. suppl. au n° 121*, p. 18, obs. Ph. Brun. – [Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 12-28.612](#) : défaut d'information d'acquéreurs en VEFA sur des événements de nature à retarder considérablement les travaux : condamnation du notaire à répondre de toutes les conséquences dommageables liées à la résolution du contrat finalement demandée par les acquéreurs – 1re espèce. – condamnation *in solidum* du notaire avec le vendeur au paiement de la clause pénale prévue en cas de retard – 2e espèce), ou lorsqu'elle a estimé que la faute d'un restaurateur ayant continué de servir des boissons alcoolisées à une personne ivre était la cause du décès de cette personne à la suite d'une altercation avec un autre client (V. [Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782](#) : [JurisData n° 2002-014932](#) ; [Resp. civ. et assur. 2002, comm. 279](#)). De même encore, lorsque la Cour de cassation a opiné pour l'existence d'un lien de causalité entre l'accident provoqué par un automobiliste et l'atteinte oculaire subie par la victime en suite d'une faute commise par le médecin lors de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par l'accident (V. [Cass. 2e civ., 27 janv. 2000, n° 97-20.889](#) ; *Bull. civ. II*, n° 20 ; [JCP G 2000, II, 10363](#) , note P. Conte. – *Rappr.* en matière de contamination transfusionnelle survenue à l'occasion d'interventions rendues nécessaires par un accident, [Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-19.197](#) : [JurisData n° 2001-011974](#) ; [Resp. civ. et assur. 2002, comm. 126](#) , H. Groutel ; *Bull. civ. I*, n° 310 . – V. aussi, en matière de contamination, mais dans un autre contexte, *Cass. 2e civ.*, 11 févr. 2011, n° 09-71.988 : [JurisData n° 2011-001177](#) . – *En ce sens que les juges du fond ne peuvent pas retenir que l'atteinte n'est pas directement imputable à la prescription d'un médicament dès lors que celui-ci en favorise la survenue et que la mortalité est six fois supérieure chez les nouveaux-nés qui y sont exposés* : [CE, 27 avr. 2023, n° 460136](#) : [Resp. civ. et assur. 2023, comm. 182](#) , S. Hocquet-Berg. Pour une illustration du recours au raisonnement contrefactuel consistant à se demander sur le dommage se serait néanmoins produit en l'absence du fait imputé au défendeur : [Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-13.344](#) : [JurisData n° 2017-001813](#) ; [Resp. civ. et assur. 2017, comm. 156](#)). On ne peut manquer de citer par ailleurs, comme illustration de la compréhension parfois très extensive qui prévaut du lien de causalité, la fameuse jurisprudence « *Perruche* » ayant admis l'existence d'un lien de causalité entre la faute de diagnostic privant la mère de la possibilité d'interrompre la grossesse et le grave handicap dont l'enfant est né affecté (V. [Cass. ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13.701](#) : [JurisData n° 2000-006884](#) ; *Bull. civ. ass. plén.*, n° 9 . – V. aussi, à propos de la réparation du préjudice subi par l'enfant né à la suite d'un viol incestueux, *Cass. crim.*, 23 mars 2010, n° 09-82.438 : [JurisData n° 2010-017678](#)).

§ 11 Causalité exclue : autre cause prépondérante

Si la jurisprudence n'est pas par principe restrictive dans l'appréhension du lien de causalité, il arrive cependant régulièrement qu'elle manifeste plus d'exigence, qu'elle ne se contente pas de la participation du fait considéré à la réalisation du dommage, et qu'elle exige une adéquation plus marquée. On trouve notamment cette manière de raisonner dans les situations où une autre cause prépondérante semble pouvoir être avancée. Ainsi lorsque la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'incendie survenu dans un appartement et le dégât des eaux survenu dans un appartement voisin dès lors que le sinistre doit être attribué au défaut du bûchage nécessité par l'incendie (V. [Cass. 3e civ., 19 févr. 2003, n° 00-13.253](#) : [JurisData n° 2003-017984](#) ; [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 125](#)) ; de même lorsqu'elle estime que n'est pas causal l'information défectueuse donnée par la SEITA sur les dangers du tabac et le décès d'un fumeur (V. [Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-17.977](#) : [JurisData n° 2003-020985](#) ; [JCP G 2004, II, 10004](#) , note B. Daille-Duclos ; [JCP G 2004, I, 163, n° 36](#) , obs. G. Viney ; *Bull. civ. II*, n° 355) ; ou encore lorsqu'elle avait dénié l'existence d'une causalité juridique entre la faute de l'automobiliste ayant provoqué un accident et le décès de la victime gravement handicapée, survenu du fait de l'incendie, plusieurs années plus tard, de son lit d'hôpital (V. [Cass. 2e civ., 8 févr. 1989, n° 87-19.167](#) : [JCP G 1990, II, 21544](#) , note N. Dejean de la Bâtie. – [Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-30.566](#) : [JurisData n° 2011-005588](#) , qui énonce que l'indemnité de licenciement versée à un salarié accidenté et inapte à occuper son ancien poste, qui n'a pas accepté l'offre de reclassement faite par l'employeur est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur et ne trouve donc pas sa cause dans l'accident, de sorte que l'employeur ne peut solliciter la prise en charge par l'assureur du responsable de l'accident. – [Cass. com., 23 avr. 2013, n° 12-22.843](#) : [JurisData n° 2013-007918](#) ; [JCP E 2013, 1297](#) ; *Bull. civ. IV*, n° 65 : un établissement de crédit qui a par sa faute retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenue de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, la faute ainsi caractérisée ne pouvant être considérée comme la cause de la dépréciation de certains éléments de l'actif, celle-ci étant imputable à d'autres causes). Il a été jugé que le manquement par un notaire à son devoir d'information vis-à-vis de l'acquéreur d'un fonds sur l'existence d'un bail rural conclu sur ce fonds n'est pas la cause des préjudices consistant dans les pertes d'exploitation et la diminution du potentiel de plus-value (*Cass. 1re civ.*, 12 juill. 2014, n° 13-17.894 : [JurisData n° 2014-014859](#) ; [Resp. civ. et assur. 2014, comm. 343](#) . – V. aussi, admettant que la faute du vendeur est absorbée par celle du notaire : [Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-18.843](#)). On peut encore citer comme illustration cette décision écartant tout lien de causalité entre l'éclairage insuffisant d'une piscine hors sol et l'accident subi par une personne ivre ayant plongé en dépit de la profondeur insuffisante de la piscine, la faute d'imprudence de la victime devant être tenue pour la seule explication du dommage ([Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-17.769](#)).

§ 12 Causalité exclue : rupture de la chaîne causale par une intervention externe

On peut également rattacher à ce même courant plus restrictif l'arrêt ayant écarté comme non causal le préjudice invoqué par l'enfant d'une victime d'accident de la circulation né postérieurement à cet accident, et tenant dans les souffrances morales endurées du fait d'avoir dû vivre avec un père atteint de handicap (V. [Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 02-11.999](#) : [JurisData n° 2005-027091](#) ; [JCP G 2005, I, 149, n° 1](#) , obs. G. Viney ; *Bull. civ. II*, n° 53). En réalité, ce genre de solution (V. également, [Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 05-18.663](#) : [JurisData n° 2006-033715](#) ; *Bull. civ. II*, n° 137 . – [Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-18.494](#) : [JurisData n° 2006-035255](#) ; *Bull. civ. II*, n° 257 . – [Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-16.284](#) : [JurisData n° 2011-002843](#) . – [Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-18.199](#) : [JurisData n° 2013-007565](#) . – [Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 19-17.384](#) ; D. 2022, pan. 36, obs. Ph. Brun. – *Mais comp.*, s'agissant d'un enfant non encore né mais conçu au moment du fait dommageable, [Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.687](#) : [JurisData n° 2017-225668](#) . – *Sur cette décision*, V. not. Ph. Stoffel-Munck, *La souffrance de l'enfant sans père* : [JCP G 2018, n° 9, 262](#) . – C. Quézel-Ambrunaz, *Des préjudices de l'orphelin de naissance* : RLDC 2018,

n° 6438) s'explique avant tout par la considération que la chaîne causale reliant le fait générateur au dommage se trouve rompue par l'initiative de la victime (en l'espèce le fait d'avoir des enfants, postérieurement à l'accident est une donnée étrangère au défendeur). Récemment, la Cour de cassation a toutefois admis que si l'enfant n'était pas né mais était conçu au moment du fait dommageable, il peut demander réparation ([Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.687](#) : [JurisData n° 2017-025668](#) ; [Resp. civ. et assur. 2018, étude 3](#), S. Hocquet-Berg. – V. plus récemment, [Cass. 2e civ., 10 nov. 2020, n° 19-87.136](#)). C'est le même raisonnement qui prévaut lorsque la rupture de la chaîne causale s'opère en suite de l'initiative non de la victime mais d'un tiers. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle décidé qu'une société ayant dû cesser ses activités de fabrication de produits dangereux sur le site « AZF » de Toulouse, après la catastrophe survenue en 2001 sur ce site, ne pouvait demander au gardien des installations, dans lesquelles le sinistre s'est déclaré, réparation du dommage économique occasionné par cet arrêt de son activité, au motif que ce dommage n'avait pas été causé par l'explosion, mais par une décision administrative prise au regard de l'émotion suscitée par la catastrophe (V. [Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-13.583](#) : [JurisData n° 2010-009340](#) ; [rapp.](#) mais dans un tout autre contexte, [Cass. 2e civ., 24 nov. 2011](#) : [JurisData n° 2011-025880](#) ; [Resp. civ. et assur. 2012, comm. 7](#), H. Groutel : absence de lien de causalité entre un accident et le choix de solliciter le bilan d'un ergothérapeute, ce bilan n'étant pas impératif, sa réalisation ressortant d'un choix personnel).

B. Aspects probatoires

V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 160](#)

§ 13 Principe : application du droit commun de la preuve

Conformément au droit commun, la charge de la preuve de la causalité appartient en principe au demandeur. Aussi bien la victime devra-t-elle établir que le fait qu'elle impute au défendeur est en relation de causalité avec le dommage faute de quoi elle devra être déboutée (V. notamment, sur cette solution de principe, [Cass. 2e civ., 21 avr. 1966](#) ; [JCP G 1966, II, 14710](#) : – [Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n° 97-18.640](#) : [JurisData n° 1999-004039](#) ; [JCP G 2000 I, 241, n° 8](#), obs. G. Viney).

§ 14 Mise en œuvre du principe : modes de preuve admissibles

L'objet de la preuve étant ici un fait juridique, la preuve de la causalité peut donc être rapportée par tous moyens. Les juges se forgeront leurs convictions notamment sur la base des expertises qu'ils auront ordonnées et des témoignages qui auront été recueillis. Ils recourront assez largement en la matière aux présomptions de fait et autres indices ainsi qu'ils y sont invités par les dispositions de l'[article 1382 du Code civil](#). Le phénomène est particulièrement prégnant s'agissant de la preuve de la causalité.

§ 15 Recours aux présomptions de fait pour la preuve du lien de causalité : illustrations

On trouve en jurisprudence de nombreuses illustrations du recours aux présomptions de fait et autres indices pour établir l'existence du lien de causalité.

Ainsi notamment des solutions retenues en cas de « bangs » supersoniques, la jurisprudence ayant admis que des événements tels que l'écroulement d'un mur ou celui de quelque autre édifice pouvaient être imputés au passage d'un avion à une vitesse supersonique sur la seule base du constat de l'absence d'autre explication possible (V. notamment, [Cass. 2e civ., 13 oct. 1971](#) : [JurisData n° 1971-099274](#) ; [JCP G 1972, II, 17044](#) : – [Cass. 2e civ., 31 mai 1972, n° 71-10.152](#) : [Bull. civ. II, n° 166](#) : – [CA Nancy, 2 juin 1976](#) : [JCP G 1977, IV, p. 256](#) : – V. également, pour le recours à ce type de raisonnement, mais dans des circonstances différentes, [Cass. 2e civ., 9 déc. 1992, n° 90-21.889](#) : [JurisData n° 1992-002749](#) ; [Bull. civ. II, n° 306](#) : – [Cass. 2e civ., 20 janv. 1993, n° 91-17.614](#) : [JurisData n° 1993-000142](#) ; [Bull. civ. II, n° 25](#)). Plus récemment, le recours aux présomptions de fait a été admis dans le cadre du contentieux relatif aux contaminations transfusionnelles (V. par exemple, [Cass. 2e civ., 20 juill. 1993, n° 91-22.370](#) : [JurisData n° 1993-001785](#) ; [Resp. civ. et assur. 1993, comm. 378](#) ; [JCP G 1993, I, 3727, n° 7](#), obs. G. Viney ; [Bull. civ. II, n° 273](#) : – [Cass. 1re civ., 9 juill. 1996, n° 93-19.160 et n° 93-20.412](#) : [JurisData n° 1996-003054](#)), avant que le législateur ne consente à renverser la charge de la preuve en ce domaine. C'est en dernier lieu dans le contentieux relatif au vaccin contre l'hépatite B que la question du recours aux présomptions de l'[article 1353 du Code civil](#) (aujourd'hui art. 1382) s'est posée, avec une acuité toute particulière puisque, en la matière, le principe même de la preuve par présomptions de fait a été discuté, ce alors qu'il y est recours de manière assez usuelle en d'autres domaines (V. pour des illustrations récentes, [Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.643](#) : [JurisData n° 2017-018147](#) : – [Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19.185](#) : [D. 2018, p. 38](#), obs. Ph. Brun).

§ 16 Preuve de la causalité par présomptions de fait : le débat spécifique suscité par le contentieux du vaccin contre l'hépatite B

Ce contentieux met aux prises des personnes à qui a été administré un vaccin contre le virus de l'hépatite B (dans certains cas en vertu d'une obligation pour certaines professions exposées à ce virus) et des laboratoires fabricants du vaccin, les premières recherchant la responsabilité des seconds pour des pathologies (maladies auto-immunes de type scléroses en plaques ou syndrome de Guillain-Barré) dont elles imputent la cause au vaccin. La propension de celui-ci à occasionner de telles pathologies n'étant pas démontrée scientifiquement, la question s'est posée de savoir si le juge pouvait néanmoins faire droit à de telles demandes en s'appuyant sur des présomptions de fait, et en relevant notamment la proximité temporelle entre l'injection du produit et l'apparition des premiers symptômes. Or à cet égard, si les tribunaux n'ont d'abord pas vu d'inconvénients à raisonner en ces termes (V. notamment, [CA Versailles, 2 mai 2001, n° 98/06839](#) : [JurisData n° 2001-187652](#) ; [RTD civ. 2001, p. 891](#), obs. P. Jourdain), une nette réticence s'est ensuite manifestée dans plusieurs décisions (V. notamment, [Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13.063](#) : [JurisData n° 2003-020386](#) ; [Resp. civ. et assur. 2003, chron. 28](#), C. Radé : – [Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, n° 06-10.063](#) : [JurisData n° 2007-037696](#) ; [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 165](#), A. Gouttenoire et C. Radé : – [CA Paris, 2 juin 2006, n° 03/17991](#) : [JurisData n° 2006-304226](#) ; [Resp. civ. et assur. 2006, comm. 306](#), C. Radé), au point que l'idée s'est assez largement imposée que le recours aux présomptions de fait en la matière supposait résolue préalablement la question de l'imputabilité de ces pathologies auto-immunes au vaccin. Mais la jurisprudence judiciaire, dont la position était d'ailleurs contraire à celle de la jurisprudence administrative (V. notamment, [CE, 9 mars 2007, n° 267635](#) : [JurisData n° 2007-071542](#) : – [CE, 4 juill. 2008, n° 299832](#) : [JurisData n° 2008-073945](#)) s'est par la suite ravisée. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi censuré des cours d'appel qui s'étaient fondées sur l'impossibilité de pallier l'incertitude de la causalité en la matière par le recours aux indices de l'[article 1353 du Code civil](#) (V. [Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-10.967](#) : [JurisData n° 2008-043968](#) ; [JCP G 2008, II, 10131](#), note L. Grynbaum ; [JCP G 2008, I, 186, n° 3](#), obs. P. Stoffel-Munck : – [Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-11.073](#) : [JurisData n° 2009-049060](#)). La possibilité de prouver la causalité par le recours aux présomptions de fait dans ce genre de situations est donc aujourd'hui à nouveau réaffirmée, ce qui ne conduit cependant pas, naturellement, à des condamnations systématiques, le juge ne pouvant entrer en voie de condamnation qu'autant que les circonstances font apparaître des présomptions graves précises et concordantes (V. pour un exemple où la victime a été déboutée, [Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-16.097](#) : [JurisData n° 2009-049536](#) ; [Resp. civ. et assur. 2009, comm. 328](#), C. Radé).

– V. également, mais dans un autre [contentieux](#), [Cass. 3e civ. 18 mai 2011, n° 10-17.645](#) : [JurisData n° 2011-009087](#) ; D. 2012, p. 49, obs. Ph. Brun). Sans revenir expressément sur ces principes de solutions, il semble que la Cour de cassation ait pris le parti, au prétexte du pouvoir souverain des juges du fond en la matière, de ne pas contrarier la jurisprudence de certaines juridictions du fond qui écartent pourtant systématiquement la responsabilité des laboratoires ([Cass. 1re civ. 25 nov. 2010, n° 09-16.556](#) : [JurisData n° 2010-021936](#) ; [Resp. civ. et assur. 2011, comm. 24](#), C. Radé. – V. aussi sur cette décision, Ph. Brun, *Raffinements ou faux fuyants ? Pour sortir de l'ambiguïté dans le contentieux du vaccin contre l'hépatite B* : D. 2011, p. 316). Bien plus, quand elle ne rejette pas sèchement les pourvois articulés sur ces moyens (V. en dernier lieu, [Cass. 1re civ. 28 juin 2012, n° 11-14.287](#)), elle les écarte sans examen au fond (pour un exemple de non-admission d'un pourvoi pour « absence de moyen sérieux », [Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 10-25.860](#)). Par la suite, la jurisprudence de la Cour de cassation a paru à nouveau plus accueillante quant au jeu des présomptions de fait, encore qu'elle soit loin d'être univoque : plusieurs décisions manifestent une faveur pour le recours aux présomptions de fait, selon un schéma comparable à celui mis en œuvre par la jurisprudence administrative – citée – (V. [Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-17.738](#) : [JurisData n° 2012-021498](#) – implicite. – [Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-21.314](#)). Il est vrai que d'un autre côté, la Cour de cassation n'hésite pas à mettre en exergue l'exigence d'imputabilité du dommage au produit comme préalable à la réunion des conditions classiques de la responsabilité du fabricant, exigence qui est peu compatible avec le recours aux présomptions de fait (V. [Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-20.903](#) : [JurisData n° 2013-010739](#) ; D. 2013, p. 1717, note J.-S. Borghetti et p. 1723, note Ph. Brun). Manifestement embarrassée, la Cour de cassation a fini par « externaliser » la controverse : la première chambre civile de la Cour de cassation a en effet, par une décision du 12 novembre 2015 ([Cass. 1re civ., n° 14-18.118](#) : [JurisData n° 2015-025154](#) ; [JCP E 2015, act. 882](#)) saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle consistant à déterminer si l'article 4 de la directive CE du 25 juillet 1985 s'oppose ou non, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas le lien entre la vaccination et la survenance de la maladie. Et en cas de réponse négative à cette question, il est demandé au juge communautaire si ce même texte s'oppose à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis.

Dans sa décision C-621/15 du 21 juin 2017 (*sur laquelle*, V. not. G. Viney : [JCP G 2017, 908](#) ; [JCP G 2017, 1174](#), M. Bacache. – V. aussi, Ph. Brun et C. Quézel-Ambrunaz : [RLDC 2017, p. 21](#)), la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé que « L' article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 , relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. »

S'ils ont pris soin de préciser aussi que « Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font dudit régime probatoire n'aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive. », les juges de Luxembourg n'en ont pas moins en conséquence clairement admis qu'un consensus scientifique sur l'étiologie de la maladie n'était nullement un préalable nécessaire à la mise en œuvre des présomptions de fait en ce domaine, prenant ainsi largement le contre-pied de la jurisprudence française. En revanche, la CJUE a tout aussi nettement exclu qu'un législateur national puisse donner un caractère légal et obligatoire à de telles présomptions (V. le considérant n° 55). La Cour de cassation n'en a pas moins considéré, dans l'espèce qui avait justifié la saisine du juge communautaire, que la décision ayant débouté le patient vacciné devait être approuvée (V. [Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 14-18.118](#) : [JurisData n° 2017-020441](#) ; D. 2018, Pan., p. 42, obs. C. Quézel-Ambrunaz ; sur ce contentieux, V. en dernier lieu, J. Traullé, *Le renouveau des présomptions en droit de la responsabilité civile*, D. 2021, p. 360 et s., spéc. p. 363. - Pour une approche sensiblement différente, V. la jurisprudence du Conseil d'État : [CE, 29 sept. 2021, n° 435323](#) ; [Resp. civ. et assur. 2021, comm. 240](#), L. Bloch. - [CE, 25 avr. 2023, n° 443248](#) ; [Resp. civ. et assur. 2023, comm. 176](#), L. Bloch. - Adde, en matière de vaccination contre le covid 19, l'affirmation selon laquelle, pour l'indemnisation par l'ONIAM, l'existence d'une probabilité non-nulle de causalité peut être jugée suffisante, [CE, 20 mars 2025, n° 490789](#)). Un arrêt plus récent de la Cour de cassation fait application des principes posés par la Cour de justice de l'Union européenne : [Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-19.156](#) ; [Resp. civ. et assur. 2025, comm. 6](#), L. Bloch).

§ 17 Charge de la preuve de la causalité : exceptions ; présomptions légales

C'est notamment en matière de contaminations transfusionnelles que des dérogations légales au droit commun de la preuve peuvent être notées. C'est d'abord au bénéfice des victimes de contaminations par le VIH que le législateur a inversé la charge de la preuve de la causalité. L' article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ([L. n° 91-1406, 31 déc. 1991](#), portant diverses dispositions d'ordre social) a en effet permis aux victimes transfusées de se contenter de justifier de telles contaminations et de bénéficier ainsi d'une présomption d'imputabilité de leur contamination aux transfusions qu'elles avaient subies. Ce faisant, le législateur a généralisé une solution que la jurisprudence avait elle-même fait prévaloir. Et le même schéma s'est retrouvé s'agissant des victimes de contaminations par le virus de l'hépatite C. L'[article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002](#) prévoit que lorsque le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins, c'est au défendeur de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination, le doute sur ce point devant profiter au demandeur.

§ 18 Exceptions. Présomptions jurisprudentielles : dommages causés en groupe

L'hypothèse envisagée ici est celle dans laquelle le dommage résulte de l'activité de plusieurs personnes sans qu'il soit possible de déterminer celui ou ceux à qui il doit être spécialement imputé. Dans ce genre de circonstances, alors que l'application du droit commun de la preuve devrait conduire à débouter la victime de son action faute pour elle d'avoir déterminé lequel des différents protagonistes est l'auteur du dommage, la jurisprudence a admis que la responsabilité des différents membres du groupe puisse être retenue, quitte à ce que chacun d'eux puisse individuellement être mis hors de cause moyennant la preuve qu'il ne peut être l'auteur du dommage. De la sorte, se trouve ainsi présumé le lien de causalité entre le fait de chacun des membres du groupe et le dommage (V. notamment, [Cass. 2e civ., 19 mai 1976](#) : [JurisData n° 1976-700163](#) ; [JCP G 1978, II, 18773](#), note N. Dejean de la Bâtie. – *Rappr.* [Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-14.428](#) : [JurisData n° 1997-001481](#) ; [Bull. civ. II, n° 112](#)). Il est à noter qu'une telle présomption de causalité est également consacrée par le projet de

réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017. Selon l'article 1240 de ce projet, « *Lorsqu'un dommage [corporel] est causé par un membre indéterminé d'un groupe de personnes identifiées agissant de concert ou pour des motifs similaires, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu'elle ne peut l'avoir causé* ».

§ 19 Présomptions jurisprudentielles de causalité : autres illustrations

Récemment, la jurisprudence a recouru à nouveau ce type de solution originale quant à la preuve de la causalité, à propos cette fois de la responsabilité de fabricants de médicaments. Dans des espèces où plusieurs fabricants d'un même type de produit, le distilbène, avaient été recherchés en responsabilité, s'agissant de pathologies contractées – après un long délai de latence – par les filles de patientes à qui ce produit avait été administré pendant leur grossesse, sans que l'on puisse déterminer lequel des produits étaient précisément en cause, la Cour de cassation a posé une règle de preuve originale. Elle a énoncé dans un arrêt du 24 septembre 2009 ([Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-10.081 et n° 08-16.305](#) : [JurisData n° 2009-049537](#) ; [JCP G 2009, I, 381](#), note S. Hocquet-Berg ; [JCP G 2009, I, 304](#), note P. Mistretta ; [Resp. civ. et assur. 2009, étude 15](#), C. Radé) que s'il appartenait bien aux demanderesse, dans ces affaires, de faire la preuve de ce qu'elles avaient été exposées *in utero* au type de produit concerné (V. en ce sens que la preuve de l'exposition peut être rapportée par recours aux présomptions de fait, [Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380](#) : D. 2020, Pan., p. 45, obs. O. Gout), le Distilbène, c'est en, revanche, une fois la démonstration faite d'une telle exposition, et dans l'hypothèse où plusieurs laboratoires ayant mis sur le marché ce type de produit sont attirés par la victime, à chacun d'eux de prouver que leur produit n'est pas à l'origine du dommage. Cette solution, qui revient, comme dans l'hypothèse envisagée précédemment à présumer l'imputabilité du dommage à chacun des produits dont les fabricants sont mis en cause, sauf pour chaque défendeur à rapporter la preuve contraire, a été réaffirmée plus récemment par la Cour de cassation ([Cass. 1re civ., 28 janv. 2010, n° 08-18.837](#) : [JurisData n° 2010-051305](#) ; [Resp. civ. et assur. 2010, comm. 80](#), C. Radé. – V. aussi, pour l'extension de cette solution en cas d'infection nosocomiale, [Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-67.011](#)). Selon un auteur, cette problématique relèverait moins de la preuve de la causalité que, au fond du droit, de l'imputation alternative, et mériterait d'être distinguée des situations (v. la question dite des dommages causés en groupe) où il est constant que chacun des protagonistes est l'auteur d'un fait susceptible d'être le fait générateur de responsabilité à l'origine du dommage, qui elles, appellent une réponse probatoire (V. F. Leduc, *La responsabilité civile face au doute quant à l'identité de l'auteur du dommage* : *Mél. S. Carval, IRJS 2021, p. 555 et s.*). Il est à noter qu'une solution comparable est retenue par le projet de réforme de la responsabilité civile présentée par le garde des Sceaux le 13 mars 2017. Voir l'article 1240 de ce projet, qui énonce que « *Lorsqu'un dommage corporel est causé par une personne indéterminée parmi des personnes identifiées agissant de concert ou exerçant une activité similaire, chacune en répond pour le tout, sauf à démontrer qu'elle ne peut l'avoir causé* ». Une règle originale est également prévue à l'alinéa 2 du même texte pour la répartition de la charge finale de la réparation, les responsables contribuant à proportion de la probabilité que chacun ait causé le dommage. ».

III. Négation du lien de causalité : la cause étrangère exonératoire

V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 161](#)

A. Cause étrangère cause d'exonération totale

V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 160](#)

§ 20 Contenu et rôle de la notion

Si le demandeur en réparation doit le plus souvent faire la preuve du lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage, il arrive aussi assez fréquemment que le lien de causalité se trouve en tout ou partie compris dans une présomption qui joue au profit de la victime et qu'il appartient alors au défendeur de renverser. Tel est le cas notamment du fait du jeu de la présomption de fait actif de la chose dont bénéficie la victime en application de l'[article 1384, alinéa premier, du Code civil](#) chaque fois que la chose était en mouvement au moment du dommage et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage. Tel est aussi le cas du créancier contractuel qui peut se prévaloir du bénéfice d'une obligation de résultat, laquelle emporte, selon une formule jurisprudentielle présomption de faute et de causalité (V. par exemple, [Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, n° 91-18.764](#) : [JurisData n° 1994-000126](#) ; *Bull. civ. I*, n° 41). C'est alors en rapportant la preuve que le dommage est survenu du fait d'une cause étrangère que le défendeur pourra échapper à sa responsabilité.

§ 21 Caractères requis de la cause étrangère pour opérer exonération totale

Classiquement, il est admis que l'exonération totale à raison de la cause étrangère ne peut intervenir que si l'évènement considéré présente bien pour le défendeur les caractères de la force majeure. Autrement dit, l'exonération ne pourra intervenir qu'à la triple condition que l'évènement en question ait été pour le défendeur, imprévisible, irrésistible et extérieur. S'agissant de cette dernière caractéristique, on s'accorde à considérer qu'elle s'apparente moins à une standard de la force majeure qu'elle ne vise à signifier l'exigence d'extranéité du fait invoqué comme cause étrangère par rapport à la personne du défendeur et aux choses qui se trouvent sous son autorité (V. par exemple à cet égard, en matière de responsabilité du fait des choses, l'affirmation du principe selon lequel une obnubilation passagère des facultés mentales n'est pas un évènement susceptible de constituer une cause de dommage étrangère ou extérieure au gardien, *Cass. 2e civ., 18 déc. 1964* : D. 1965, *législ. p.* 191, note P. Esmein). Les exigences d'imprévisibilité et d'irrésistibilité sont bien en revanche consubstantielles à la notion de force majeure.

§ 22 Exigence d'imprévisibilité et d'irrésistibilité

Bien qu'il ait parfois été soutenu que l'imprévisibilité de l'évènement ne serait qu'un indice de son irrésistibilité, en sorte que ces deux exigences n'en feraient en réalité qu'une, ces deux caractères sont bien en principe exigés cumulativement. C'est notamment ce qui ressort apparemment de l'arrêt rendu le 14 avril 2006 par l'assemblée plénière ([Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18.902](#) : [JurisData n° 2006-033180](#) ; *Bull. civ. ass. plén.*, n° 6 ; D. 2006, p. 1577, note P. Jourdain ; D. 2006, p. 1933, obs. P. Brun ; [JCP G 2006, II, 10087](#), 1re esp., note P. Grosser. – V. aussi, [Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 07-22.005](#) : [JurisData n° 2009-047718](#) ; [Resp. civ. et assur. 2009, comm. 127](#), 1re esp. - [Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 17-18.082](#) ; D. 2022, pan. 37, obs. O. Gout). On peut douter cependant que la réaffirmation de cette position de principe ait rendu obsolète la jurisprudence qui admettait que l'irrésistibilité de l'évènement pouvait être tenu pour suffisante dans quelques situations particulières, et en particulier lorsque la prévision de l'évènement ne permet pas d'en empêcher les conséquences dommageables (V. par ex. *Cass. 2e civ., 21 janv. 1981* : *JCP G 1982, II, 19814*, note N. Dejean de la Bâtie). Il est à noter que le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 retient une définition unitaire de la force majeure, centrée sur le concept d'inévitabilité de l'évènement. Selon l'article 1253 de ce projet :

« *Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s'ils remplissent*

les caractères de la force majeure. En matière extracontractuelle, la force majeure est l'événement dont le défendeur ou la personne dont il doit répondre ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées ».

Quoi qu'il en soit, et pour l'heure, c'est dans le sens de la sévérité pour le défendeur que s'est orientée la jurisprudence qui ne se contente pas, en règle générale, d'une imprévisibilité et d'une irrésistibilité relatives, ni même normales, ainsi qu'en témoignent notamment les arrêts concernant la responsabilité du transporteur de personnes (V. parmi d'autres, Cass. 2e civ., 23 janv. 2003 : [Resp. civ. et assur. 2003, comm. 95](#) . – Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-10.250 : [JurisData n° 2006-034568](#) ; [JCP G 2007, I, 115](#) , obs. P. Stoffel-Munck. – Adde, [Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307](#) : [JurisData n° 2008-046074](#) ; [JCP G 2009, II, 10011](#) , note P. Grosser. – V. cependant pour un exemple d'exonération, [Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.516](#) : [JurisData n° 2018-001462](#)).

B. Concours entre fait générateur de responsabilité et cause étrangère

§ 23 Trois situations

Il faut distinguer ici selon que l'évènement qui concourt avec le fait générateur au dommage consiste en un évènement anonyme, tel qu'un fait de la nature, dans le fait d'un tiers, ou encore dans le fait de la victime.

§ 24 Fait générateur et fait de la nature

L'hypothèse à considérer ici est celle où le dommage a été causé conjointement par le fait incorrect d'une personne ou d'une chose et l'action d'une force naturelle telle celle par exemple d'une tempête. Dans un tel cas, de deux choses l'une : soit l'évènement en question a présenté pour le défendeur les caractères de la force majeure, et il sera alors une cause d'exonération totale ; soit tel n'est pas le cas, et la question se pose alors de savoir si une exonération partielle est envisageable. En l'état actuel du droit positif, c'est une réponse négative qui s'impose. En effet, si la Cour de cassation a autrefois admis que la causalité du dommage pût être dans un tel cas, divisée, avec la célèbre jurisprudence Lamoricière (Cass. com., 19 juin 1951 : [JCP G 1951, II, 10084](#) , note P. Esmein ; D. 1951, p. 717, note G. Ripert), elle s'est depuis ravisée (Cass. 2e civ., 30 juin 1971 : [JurisData n° 1971-099240](#) ; Bull. civ. II, n° 240). C'est donc dans un tel cas le système du « tout ou rien » qui prévaut.

§ 25 Fait générateur et fait d'un tiers

Dans l'hypothèse où le fait générateur est en concours avec le fait d'un tiers, le droit positif a connu la même évolution que dans le cas précédemment évoqué du concours entre fait générateur et fait de la nature. La jurisprudence avait d'abord admis que le fait d'un tiers ne présentant pas les caractères de la force majeure pût entraîner une exonération partielle (Cass. 2e civ., 15 janv. 1960 : [JurisData n° 1960-700046](#) ; D. 1961, p. 681, note J. Radouant). Mais elle s'est ravisée (Cass. 2e civ., 4 mars 1970, n° 67-11.136 : [JurisData n° 1970-099076](#) . – Cass. 2e civ., 4 mars 1970, n° 68-12.124 et n° 67-12.626 : [JurisData n° 1970-099078](#) . – Cass. 2e civ., 4 mars 1970, n° 68-10.835 : [JurisData n° 1970-099080](#) ; Bull. civ. II, n° 76). L'éviction de l'exonération partielle se justifie d'autant plus ici qu'elle est imposée par le principe de l'obligation au tout des coresponsables d'un dommage. On ne s'étonnera donc pas que la solution soit constante et affirmée de manière ferme ([Cass. 2e civ., 29 mars 2001, n° 99-10.735](#) : [JurisData n° 2001-008902](#) ; [Resp. civ. et assur. 2001, chron. 14](#) , H. Groutel ; Bull. civ. II, n° 68).

§ 26 Fait générateur et fait de la victime

Lorsque la victime a, par sa négligence, contribué à la réalisation du dommage, il paraît assez logique qu'elle ne puisse pas prétendre à la réparation intégrale de celui-ci. Naturellement, si cette faute revêt les caractères de la force majeure, et qu'elle a donc été pour le défendeur, imprévisible et irrésistible, c'est une exonération totale qui doit intervenir. Lorsque tel n'est pas le cas et que la faute de la victime n'apparaît que comme une cause partielle du dommage, c'est alors à une réduction de son indemnité qu'il y a lieu en principe de procéder. Il est à noter que si la jurisprudence s'en est longtemps tenue à ces principes de solutions, elle s'en est affranchie en 1982 avec la fameuse jurisprudence Desmares ([Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n° 81-12.850](#) : [JurisData n° 1982-701677](#) ; [JCP G 1982, II, 19861](#) , note F. Chabas) : soucieuse de venir en aide aux victimes d'accidents de la circulation et d'inciter le législateur à intervenir dans ce domaine, la Haute juridiction avait alors écarté tout effet exonératoire partiel de la faute de la victime. Une telle solution, généralement perçue alors comme aberrante dans le cadre du droit commun de la responsabilité civile, ne fut maintenue que jusqu'à la consécration par le législateur d'un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La Cour de cassation y mis un terme dès 1987 (Cass. 2e civ., 6 avr. 1987 : [JurisData n° 1987-701767](#) ; [JCP G 1987, II, 20828](#) , note F. Chabas).

En règle générale donc, on est revenu depuis cette date au principe de l'exonération partielle à raison du fait de la victime, dès lors du moins que ce fait présente les caractères d'une faute. Il est à noter cependant qu'en matière contractuelle, et s'agissant plus spécialement de l'obligation de sécurité du transporteur de personnes, la jurisprudence a récemment adopté un raisonnement comparable à celui qu'elle avait tenu avec la jurisprudence Desmares, en décidant que la faute de la victime ne peut avoir en ce domaine d'effet exonératoire que total, si du moins elle présente pour le débiteur les caractères de la force majeure ([Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12.551](#) : [JurisData n° 2008-043122](#) ; [JCP G 2008, II, 10085](#) , note P. Grosser ; [Resp. civ. et assur. 2008, comm. 159](#) , F. Leduc ; D. 2008, p. 1582, note G. Viney ; D. 2008, pan. p. 2899, P. Brun). Mais cette solution dérogatoire qui était loin de faire l'unanimité a été récemment abandonnée ([Cass. 1re civ., 11 déc. 2019 : n° 18-13.840](#) ; [JCP 2020, 10](#) , note Ph. Delebecque ; D. 2021, p. 51, obs. Ph. Brun).

IV. Causalité et pluralité de responsables

V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 162](#)

A. Principe de l'obligation au tout des coresponsables

V. [JCI. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 162](#)

§ 27 Énoncé et fondement de la règle

Lorsque le dommage est imputable au fait de plusieurs personnes, c'est le principe de l'obligation au tout qui s'applique, en sorte que la victime va pouvoir réclamer à la réparation de l'entier dommage à l'un quelconque des co-auteurs, sauf pour chacun de ceux condamnés le cas échéant, à exercer un recours en contribution contre les autres. La règle vaut non seulement en cas de solidarité prévue par le législateur, mais elle a été généralisée avec le principe de l'obligation *in solidum* des différents co-auteurs, et joue dans la plupart des cas où n'est pas prévue une solidarité légale (V. pour une application, [Cass. 2e civ.,](#)

[28 juin 2007, n° 06-15.744](#) : [JurisData n° 2007-039763](#) ; [Resp. civ. et assur. 2007, comm. 268](#)). La justification théorique de cette règle a été et demeure discutée. C'est généralement sur le terrain de la causalité que la justification de la règle est située, en particulier par les auteurs qui opinent pour l'indivisibilité du lien de causalité, et considèrent qu'en présence de plusieurs faits ayant causé le dommage, chacun d'eux est censé avoir occasionné l'ensemble du dommage (V. P. Brun, *Responsabilité civile extracontractuelle* : LexisNexis, 5e éd. 2018, n° 587 et s.).

§ 28 Domaine de la règle

Le champ d'application de l'obligation *in solidum* est large. Elle trouve à s'appliquer tant en matière contractuelle que délictuelle, chaque fois qu'une règle de solidarité légale n'entre pas en jeu, et sauf, hors cette hypothèse, quelques évictions décidées par le législateur, telle par exemple celle se rapportant à l'abordage maritime ou d'autres à l'initiative de la jurisprudence.

B. Recours en contribution

§ 29 Fondement des recours

Si la logique de la causalité peut être sollicitée, au stade de l'obligation à la dette, pour justifier l'obligation au tout, la même logique impose aussi, au stade de la contribution cette fois, qu'il soit procédé à une « pesée » des causalités, pour déterminer la part finale que chacun des coauteurs doit assumer. Reste à savoir sur quel fondement exact doit s'appuyer cette répartition finale. Le fondement qui vient naturellement à l'esprit, s'agissant des recours en contribution, est celui de la subrogation, admise de plein droit par l'[article 1251, 3° du Code civil](#) « au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ». On doit toutefois remarquer que pour logique qu'il soit, ce fondement subrogatoire n'est pas toujours dénué d'inconvénients pour le *solvens*, en tant notamment que celui-ci se trouve placé dans la même situation que la victime elle-même, et qu'il peut donc se voir opposer les mêmes exceptions. C'est pourquoi on peut comprendre qu'ait été reconnu au *solvens*, à côté de l'action subrogatoire, le bénéfice d'une action de nature personnelle (V. *Cass. 1re civ.*, 7 juin 1977 : *JCP G* 1978, II, 19003, note N. Dejean de la Bâtie).

§ 30 Étendue des recours

Les règles relatives à l'étendue des recours varient selon que l'on considère les recours entre coobligés fautifs ou les recours entre coobligés non fautifs, étant souligné à cet égard que selon une solution déjà ancienne, le *solvens* fautif n'a aucun recours contre un coobligé condamné sans faute, et que, inversement, un *solvens* non fautif peut recourir pour le tout contre un coobligé fautif (*Cass. 1re civ.*, 16 mai 1960 : [JurisData n° 1960-000263](#) ; *D.* 1960, p. 737). Entre coobligés fautifs, la répartition de la charge finale de la réparation s'opère en principe en fonction de la gravité des fautes respectives, étant précisé que le juge dispose sur cette question d'un pouvoir souverain d'appréciation (*Cass. 2e civ.*, 11 janv. 1979 : *Bull. civ. II*, n° 19. – *Cass. 2e civ.*, 13 janv. 2011, n° 09-71.196 : [JurisData n° 2011-000151](#), qui énonce que, en cas de faute, la part contributive de chacun des coauteurs s'apprécie exclusivement en fonction de la gravité des fautes commises, et censure une cour d'appel qui avait pris en compte l'importance de la participation causale de chacune des fautes). La première chambre civile de la Cour de cassation avait paru prendre quelque distance avec ces principes (*Cass. 1re civ.*, 5 juill. 2006, n° 05-15.235 : [JurisData n° 2006-034436](#) ; *JCP G* 2007, I, 115, n° 14, obs. P. Stoffel-Munck ; *JCP G* 2007, II, 10031, note G. Vial ; *Resp. civ. et assur.* 2006, étude 13, H. Groutel), mais elle est revenue à la solution classique (*Cass. 1re civ.*, 14 févr. 2008, n° 07-11.710 : [JurisData n° 2008-042754](#) ; *JCP G* 2008, II, 10080, note C. Radé). S'agissant de l'hypothèse du recours entre coobligés non fautifs, c'est en principe par parts égales que doit s'opérer la répartition de la charge finale de la réparation (V. par exemple, *Cass. 2e civ.*, 13 juill. 2000, n° 98-21.530 : [JurisData n° 2000-003012](#) ; *Bull. civ. II*, n° 126. V. cependant, pour une dérogation à ces principes et l'application d'une solution originale, dite de la contribution selon les « parts de marché » dans le contentieux du distilbène, *TGI Nanterre* 10 avr. 2014, n° 12/13064 : [JurisData n° 2014-007110](#) ; *JCP G* 2014, act. 574, obs. C. Quézel-Ambrunaz ; *ibid.* 678, note J. Dubarry).

Sources

[C. civ., art. 1251, 1348, 1353, 1382 et art. 1384](#)

Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, art. 1348

Bibliographie

P. Brun, *Responsabilité civile extracontractuelle* : *Litec*, LexisNexis 6e éd., 2023, n° 233 s.

J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux et L. Andreu, *Droit civil, Les obligations*, Vol. II, Le fait juridique : *Sirey*, 15e éd., 2024, n° 207 s.

P. le Tourneau, *Droit de la responsabilité et des contrats* : *Daloz-Action*, éd. 2023-2024, n° 2131 s

G. Viney P. Jourdain et S. Carval, *Les conditions de la responsabilité* : *LGDJ*, 4e éd., 2013, n° 333 s.

Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, ss dir. F. Terré, coll. *Thèmes et commentaires* : *Daloz*, 2011.

C. Bouland, Retour sur la causalité en cas d'exposition *in utero* au diéthylstilbestrol : *RLDC mars* 2024, n° 7488, p. 25 et s.

F. Leduc, La responsabilité civile face au doute quant à l'identité de l'auteur du dommage, Mél. S. Carval : *IRJS* 2021, p. 555 et s.

J. Fischer, Causalité, imputation, imputabilité : les liens de la responsabilité civile, Mél. Ph. le Tourneau : *Daloz* 2008, p. 283 s.

P. Pierre (ss.dir.), Les distorsions du lien de causalité, Actes du colloque de l'université de Rennes : *RLDC* 2007, suppl. au n° 40, juill.-août.

C. Radé, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique : *D.* 2012, p. 112.

E. Vergès, G. Vial, Les raisonnements probabilistes des juges : *D.* 2025, *chron.* p. 542

C. Quézel-Ambrunaz, *Essai sur la causalité en droit de la responsabilité* Nouvelle bibliothèque des thèses : *Daloz*, 2010, préf. Ph. Brun.

